

**C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC**

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(Section des affaires sociales)

TAQ : SAS-M-328728-2306

JAMES ROBERT MCGOVERN

IVAC : 513 829 481

Requérant

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

TRANSACTION
(Art. 2631 C.C.Q.)

ATTENDU QUE La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») est chargée de l'application de la *Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels* (« LIVAC ») et qu'elle en a confié l'application à son personnel regroupé au sein de la Direction générale de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (« DGIVAC »);

ATTENDU QUE Le 14 février 2021, le fils du requérant, Barran Tsannie-McGovern (« victime »), est victime d'une tentative de meurtre lorsqu'il est attaqué par un homme cagoulé (« acte criminel »);

ATTENDU QUE Le 23 juin 2021, la DGIVAC reçoit une demande de prestations de la part de James Robert McGovern (« requérant »), père de la victime, pour son fils mineur, et attribue à cette demande le numéro de dossier 510 378 391;

ATTENDU QUE Le 21 septembre 2021, la DGIVAC rend une décision par laquelle elle accepte la demande de prestations dans le

dossier 510 378 391 concernant l'acte criminel et informe le requérant qu'il recevra un appel de l'intervenant en charge du dossier qui évaluera les besoins de la victime et déterminera son droit aux prestations prévues à la LIVAC;

ATTENDU QUE

Le 7 février 2023, la DGIVAC reçoit une demande de qualification de la part du requérant afin d'être reconnue comme sauveteur en lien avec l'acte criminel dont son fils a été victime, et attribue à cette demande le numéro de dossier 513 829 481;

ATTENDU QUE

Le 22 février 2023, la DGIVAC rend une décision par laquelle elle refuse la demande de qualification du requérant, puisque ce dernier ne correspond pas à la notion de sauveteur au sens de la *Loi visant à favoriser le civisme*;

ATTENDU QUE

Le 9 mars 2023, le requérant conteste la décision rendue par la DGIVAC le 22 février 2023;

ATTENDU QUE

Le 29 mai 2023, le Bureau de la révision administrative de l'IVAC (« BRA ») rend une décision par laquelle elle confirme la décision du 22 février 2023 et confirme que la demande de qualification du requérant est refusée. Le BRA considère qu'il ne répond pas à la définition de sauveteur au sens de la *Loi visant à favoriser le civisme* puisque, bien qu'il se soit rendu auprès de son fils blessé, il ne lui a pas porté secours;

ATTENDU QUE

Le 29 juin 2023, le requérant dépose une requête introductive d'un recours auprès du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») dans le dossier portant le numéro SAS-M-328728-2306 pour contester la décision rendue en révision par le BRA le 29 mai 2023;

ATTENDU QUE

Le 13 octobre 2021, la *Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement* (« LAPVIC ») est entrée en vigueur;

ATTENDU QUE

Les procédures entreprises sont pendantes devant le Tribunal;

ATTENDU QUE

Les parties désirent régler ce litige par la voie de la négociation et signent la présente transaction en gardant à l'esprit les principes directeurs de proportionnalité, de collaboration et l'objectif de favoriser les règlements à l'amiable des différends;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIVIT:

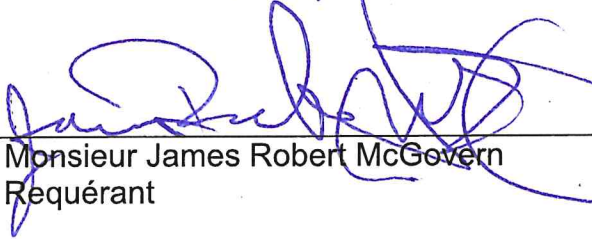
1. Le préambule fait partie de la présente transaction;
2. La DGIVAC accepte la demande de qualification du requérant à titre de sauveteur au sens de la *Loi visant à favoriser le civisme*;
3. En contrepartie, le requérant se désiste de sa contestation au TAQ de la décision du BRA rendue le 29 mai 2023;
4. Les parties conviennent de retourner le dossier à la DGIVAC afin que cette dernière procède au traitement du dossier;

Dispositions générales :

5. En contrepartie de ce qui précède, les parties conviennent de déposer un *Avis de fin de litige* dans le dossier du TAQ portant le numéro SAS-M-328728-2306;
6. La présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du *Code civil du Québec*. Il ne s'agit pas d'une décision au sens de la *Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels* ni au sens de la *Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement* qui peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une contestation devant le TAQ;
7. En considération de cette transaction, le requérant, pour lui-même et ses héritiers, déclare libérer et décharger l'intimé, ses représentants et employés, de toute demande, réclamation, plainte ou recours, et renonce à tout droit qu'il aurait pu avoir relativement aux décisions rendues en révision;
8. Les parties reconnaissent avoir lu et compris chacun des paragraphes de la présente transaction et s'en déclarent satisfaites;
9. Le requérant reconnaît avoir eu l'opportunité d'obtenir l'assistance nécessaire afin de s'informer des conséquences de la signature de la présente transaction et déclare en saisir toute la portée.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

Montréal, le 13/06/24



Monsieur James Robert McGovern
Requérant

Montréal, le 13/06/24



(M^e Félix Arsenault)
Avocats du requérant

Montréal, le 11 juin 2024

Marie Fraser-Michaud

Procureur général du Québec
Par M^e Marie Fraser-Michaud, dûment
autorisée tel qu'elle le déclare
Intimé

Montréal, le 11 juin 2024

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Bernard, Roy (Justice - Québec)
(M^e Marie Fraser-Michaud, avocate)
Avocats de l'intimé
Procureur général du Québec